

1502125-77.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... "A violência, caracterizadora do roubo, não exige para seu reconhecimento, que resulte em lesões corporais na vítima. Um empurrão é um ato de violência configurador de roubo e não provoca lesões corporais. O mesmo acontece com a imobilização por meio de uma "gravata". Inúmeras outras formas poderiam ser mencionadas. Todas consideradas como violência, sem deixar sequelas" ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Centro - CEP 18130-510, Fone: 11-2550-5296, São Roque-SP - E-mail: saoroquecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502125-77.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2308826/2021 - Delegacia de Polícia de Araçatiguama

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA

Aos 18 de agosto de 2022, às 13:30h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD. Promotor de Justiça Dr. Wilson Velasco Júnior, o réu LUCAS GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA, acompanhado de seu defensor Dr. Kleber Macena Silva OAB 436865/SP, a quem foi garantido a entrevista pessoal com o réu, em ambiente virtual, antes do início da audiência; a vítima LUIZ ANTONIO FIORITO NETO, e as testemunhas ELISEU CIPRIANO DO NASCIMENTO e ALEXANDRE MATEUS MICHELLON. Iniciados os trabalhos, pelas partes foi acordado que no termo somente constará a assinatura digital do magistrado já que o processo é digital, e novamente aceito pelas partes que a audiência seja feita nesta modalidade virtual pelo Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos da vítima Luiz Antonio, da testemunha Alexandre Mateus e realizado o interrogatório do réu Lucas Gabriel. Pelas partes foi declarado que desistiam da oitiva da testemunha Eliseu. Pelo MM. Juiz foi homologada a desistência da testemunha e declarada encerrada a instrução passando aos debates. Iniciados os debates o Ministério Público se manifestou de forma oral (constante na gravação). Em seguida o defensor do réu se manifestou também de forma oral (constante na gravação). Encerrados os debates pelo MM. Juiz foi proferida a Sentença: Vistos. LUCAS GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA qualificados nos autos foi denunciado no artigo

157 caput do Código Penal porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, contra a vítima, subtraiu a quantia de R\$ 52,00. Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls. 01/61) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls. 01/07), boletim de ocorrência (fls. 08/11, 46/48), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de reconhecimento pessoal (fls.14), auto de entrega (fls.49), laudo simulacro de arma de fogo (fls.53/56), A denúncia foi recebida em 04 de março de 2022 (fls.68), sendo que o réu foi citado e ofertou Defesa (fls.88/94), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita do interrogatório. Em memoriais finais o Ministério Público requereu a procedência da ação com fixação enquanto a Defesa insistiu nas atenuantes da confissão e da menoridade e aplicação de pena mínima e regime mais brando de cumprimento de pena. É o relatório. DECIDO. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/07), boletim de ocorrência (fls. 08/11, 46/48), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de reconhecimento pessoal (fls.14), auto de entrega (fls.49), laudo simulacro de arma de fogo (fls.53/56), além da prova oral coligida. Quanto à autoria o réu confessou os fatos, disse que estava desempregado, e ficou desesperado e não conseguia emprego, e acabou discutindo com o irmão, e perdeu a cabeça e acabou cometendo o delito, e nem sabia o que tinha no local, e nunca se envolveu com nada errado. A confissão encontra amparo na prova produzida. Luís disse que trabalha na imobiliária e por volta das 19:00 estava fazendo uma última ficha, e entra um rapaz encapuzado e com máscara e mostrou a arma e já anunciou o assalto, e o ameaçou de morte, pegou sua carteira e pegou umas notas, e vasculhou o escritório, e nisso entrou uma moça que trabalha na cozinha, e ele saiu, e foi atrás e viu o carro da polícia e avisou os policiais e ele foi detido, e foi recuperado o dinheiro. Reconheceu o rapaz. Nunca tinha visto o réu. O rapaz que foi preso no dia foi a pessoa que lhe assaltou, inclusive conversou com o pai do menino na delegacia. Alexandre disse que estavam em patrulhamento e foram solicitados por um transeunte e ele disse que foi assaltado e passou as características da pessoa e saíram em diligência, e próximo ao local e encontraram o réu e localizaram o dinheiro, e o simulacro. Ele confessou os fatos. A vítima reconheceu o réu. Não conhecia o acusado. Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: "não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262). "O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não

atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401). "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)". "DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j. 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009). A vítima por sua vez reconheceu o réu e narrou como foi o assalto, explicando que logo que ele saiu, avistou a viatura e avisou os policiais que fizeram a abordagem do acusado, encontrando com o mesmo o simulacro de arma de fogo e o dinheiro, corroborando a confissão. Em verdade, constitui entendimento jurisprudencial uniforme de todos os Tribunais do País que, nos casos de crimes patrimoniais, de ordinário praticados na clandestinidade, a palavra da vítima há de preferir à "versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Rev. Tribs. - vol. 736, p. 629). Prova - palavra da vítima - Crimes patrimoniais - Eficácia: A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, eis que é o elemento fixador da autoria" (TACRIM/SP - RJTACrim 38/446). "PROVA. Latrocínio tentado. Palavra da vítima. Vítima. Valor: - Em sede de latrocínio tentado, exceto se demonstrada sua má fé ou intuito de prejudicar o réu, o depoimento da vítima pode servir de base à condenação, pois, em linha de princípio, é a pessoa mais capacitada a discorrer do fato de que foi protagonista" (TACRIM/SP, Revisão Criminal, Processo 3727890/4, 8o Grupo, Relator Carlos Biasotti, j. 08/ 11/01, v.u.). Nesse sentido: "A violência, caracterizadora do roubo, não exige para seu reconhecimento, que resulte em lesões corporais na vítima. Um empurrão é um ato de violência configurador de roubo e não provoca lesões corporais. O mesmo acontece com a imobilização por meio de uma "gravata". Inúmeras outras formas poderiam ser mencionadas. Todas consideradas como violência, sem deixar sequelas" (TACRIM/SP AC Rel. ALMEIDA BRAGA BMJ 70/12 RJD 1/149).APELAÇÃO. ROUBO. Artigo 157, "caput", do Código Penal. Emprego de violência, consistente em puxão, para subtração de aparelho celular de vítima em ponto de ônibus. APELO DA DEFESA. Autoria e materialidade questionadas. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em flagrância em posse da res. Negativa Frágil. Reconhecimento seguro pela vítima. Ainda, depoimento testemunhal válido. Harmonia entre as provas Pedido de desclassificação para receptação. Impossibilidade. Grave ameaça verificada em concreto. Dosimetria. Basilar no mínimo. Contudo, circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, afastada. Atenuante da menoridade relativa que não conduz abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ Regime semiaberto ajustado ao caso. Prequestionamento RECURSO PROVIDO EM PARTE, sem modificação na pena. (TJSP; Apelação Criminal 1526982-74.2020.8.26.0228; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2021; Data de Registro: 08/08/2021)". Portanto a ação é procedente. Finda a fundamentação, passo à fixação da pena. Atento, aos critérios do artigo 59 do Código Penal, não constato circunstancia subjetiva negativa, de modo, que fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Ausentes agravantes e presente as atenuantes da confissão e da menoridade, mas diante da pena mínima incide a sumula 231 do STJ. Não estão presentes causas de aumento ou de diminuição de pena. A míngua de outro elemento fixo o valor do dia-multa no mínimo legal para os réus. Diante da pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto para inicio de cumprimento de pena. O acusado não preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código

Penal. Pelos mesmos motivos não faz jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal, para o fim de CONDENAR como incurso no artigo 157 do Código Penal, o réu LUCAS GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA à pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto além do pagamento de 10 dias multa cujo valor consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc). Passo novamente a analisar a situação prisional do réu, e não constato alteração, permanecendo contemporânea, e não sendo possível a fixação de qualquer cautelar. De fato, o réu se envolveu um roubo possuindo outras anotações em vida pregressa, ou seja, estas condições me parecem mais do que suficientes para justificar a prisão, como evidente risco a ordem publica, já que solto, nada impede que tenha nova reiteração delituosa. Desta forma, por nenhum ângulo analisado é possível a concessão de liberdade ou fixação de cautelares, sem colocar em risco a ordem publica, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade ao acusado, reiterando as decisões anteriores. Da mesma forma, esta dentro de unidade sem qualquer informação de risco a saúde em virtude da pandemia, não faz parte de grupos de riscos, de modo, que a recomendação também não se aplica ao réu, envolvido em delitos graves e com consequências sociais. Expeça-se mandado de prisão em desfavor ao réu. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inocorrência. HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento. Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020).“Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto,

DJe de 29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento" (2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015); "A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional"(STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013) "A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.) Custas pelo réu na forma da lei, restando suspensa a exigibilidade diante da defesa dativa e ele ofertada . Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, lançando o nome do réu no Rol dos Culpados, comunicando o IIRGD, bem como a Justiça Eleitoral. PIC. Sentença publicada em audiência. Pelas partes e pelos réus foi dito que desistiam do prazo recursal. Pelas partes e pelo réu foi dito que desistiam do prazo recursal. Pelo MM Juiz foi decidido: Homologo a desistência do prazo recursal, certifique-se o transito em julgado, expeça-se o necessário e ao arquivo com as cautelas de praxe. Saem os presentes intimados. Nada mais. Indagado, o Defensor do réu disse que ele não tem condições financeiras de arcar com o pagamento do dia-multa. Pelo Ministério Público foi dito que concordava com a extinção da punibilidade da multa diante da hipossuficiência do réu. Pelo MM Juiz foi decidido: Diante da hipossuficiência do acusado, extingo a punibilidade do réu em relação aos dias multas, deixando de expedir a certidão, expedindo-se apenas a guia de pena corporal. Saem os presentes intimados. Nada mais. Eu, Guilherme Parra Magri, digitei.

O arquivo de vídeo e áudio com a gravação da presente audiência, encontra-se disponível às partes no link:
https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjssp_jus_br/Eb06fetRur5Aq_A0HbgdGuwBBV32oZiYICxcvcLBcJodew?e=8qeVG1

MM. Juiz: assinado digitalmente